

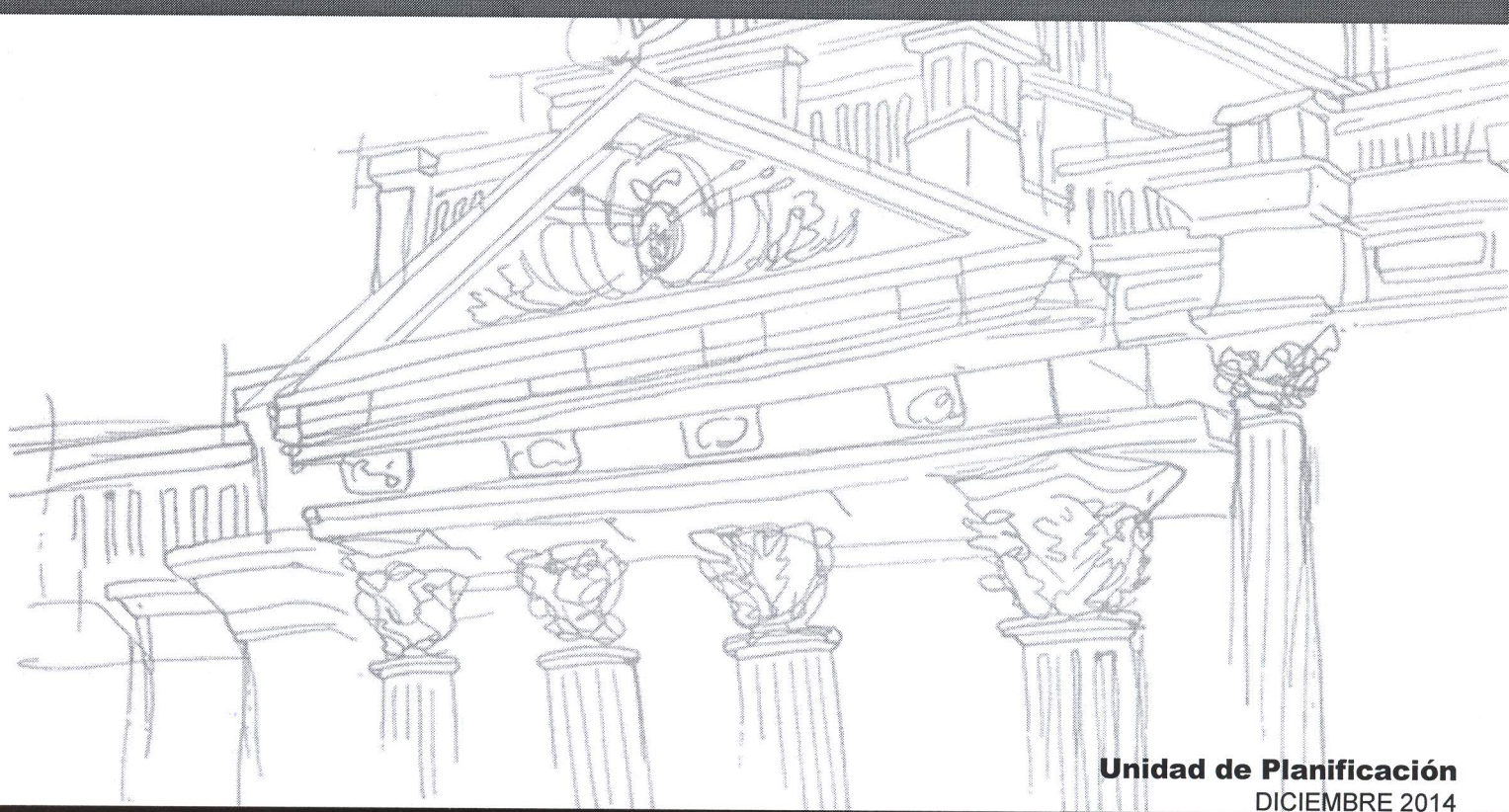
65-A

R-90



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CÁMARA DE SENADORES

**REGLAMENTO INTERNO PARA EL TRATO  
PREFERENTE EN LA CÁMARA DE SENADORES**



**Unidad de Planificación**  
DICIEMBRE 2014





*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*



68

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 113/2014-2015**

**La Paz, 08 de diciembre de 2014.**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo artículo 60, establece: *"Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado"*.

Que, en su artículo 67, parágrafo I dispone que: *"Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana"*.

Que, asimismo en su artículo 72, indica: *"El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley"*.

Que, el artículo 232 de la precipitada norma establece que: *"La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados"*.

Que, la Ley N° 223 General de las Personas con Discapacidad, de 02 de marzo de 2012, tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

Que la citada Ley establece en su artículo 17: *"El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho"*.

Que, la Ley N° 369 General de las Personas Adultas Mayores, de 01 de mayo de 2013, tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas, adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección.

Que la citada Ley establece en su artículo 7. (Trato preferente en el acceso a servicios) Parágrafo I *"Las instituciones públicas y privadas brindarán trato preferente a las personas adultas mayores de acuerdo a los siguientes criterios: 1.Uso eficiente de los tiempos de atención; 2.Capacidad de respuesta institucional; 3.Capacitación y sensibilización del personal; 4.Atención personalizada y especializada; 5.Trato con calidad y calidez; 6.Eradicación de toda forma de maltrato; 7.Uso del idioma materno;"* y en el parágrafo II *"Todo trámite administrativo se resolverá de manera oportuna, promoviendo un carácter flexible en su solución, de acuerdo a Ley"*.

Que, la Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio de 2014, tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad.

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 1807 de 27 de noviembre de 2013, que tiene por objeto reglamentar la Ley N° 369, estableciendo mecanismos y procedimientos para su implementación, señala que las Instituciones Públicas y privadas deberán aprobar, difundir e implementar sus reglamentos internos específicos sobre trato preferente, que contemplen todos los criterios establecidos en el artículo 7 de la citada norma.







*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 1823 de 12 de febrero de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley N° 223, aplicando las políticas de prevención e información sobre la temática de discapacidad de las entidades públicas y privadas, establece en su inciso "c) La protección efectiva de la dignidad de las personas con discapacidad".

Que, por Informe UP N° 014/2014, de 02 de diciembre de 2014, la Unidad de Planificación, concluye y recomienda que: "...incluyendo el acápite de análisis y con la finalidad de dar celeridad a trámites pendientes antes de la culminación de la gestión, se recomienda a su Autoridad remitir el mismo a las instancias correspondientes que permitan su aprobación de acuerdo a la normativa vigente".

Que, por Informe U.A.P. y R N° 163-A/2014 de fecha 03 de diciembre de 2014, la Dirección de Recursos Humanos, emite respuesta al proyecto, mismo que concluye que: "...Revisado el Reglamento no existe ninguna otra observación, por lo que se sugiere proceder a aprobar el Proyecto de "Reglamento Interno para el Trato Preferente de la Cámara De Senadores".

Que, por Informe Jurídico N° 474/2014, de 05 de diciembre de 2014, la Dirección General de Asuntos Legales, concluye que el "...Reglamento Interno para el Trato Preferente de la Cámara De Senadores, cuenta con la suficiencia legal y técnica, recomendando su aprobación por las instancias que correspondan".

Que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 369 General de las Personas Adultas Mayores y Decreto Supremo N° 1807, que reglamenta la citada norma, se requiere la aprobación del Reglamento Interno de Trato Preferente en la Cámara de Senadores.

Que, el presente proyecto está sujeto a la aprobación del Oficial Mayor quien al amparo del Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores.

**POR TANTO**

El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, en uso de las facultades y atribuciones conforme a normativa vigente.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Reglamento Interno de Trato Preferente en la Cámara de Senadores, que se encuentra adjunto en ANEXO a la presente Resolución y forma parte indivisible de la misma.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO** disposiciones administrativas de igual o menor jerarquía contrarias al Reglamento Aprobado.

**ARTÍCULO TERCERO.- INSTRUIR** el cumplimiento obligatorio a las y los Servidores Públicos, bajo relación de dependencia de la Cámara de Senadores, independientemente de su nivel, jerarquía o fuente de remuneración, que preste servicios a personas adultas Mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, quedan obligados al cumplimiento del Reglamento aprobado en la Presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- INSTRUIR** a la Dirección de Recursos Humanos, para que a través de las Unidades de Bienestar Social y Planificación, procedan con la socialización del Reglamento Interno de Trato Preferente en la Cámara de Senadores aprobado, a los fines de que el mismo sea aplicado conforme a sus alcances y normas vigentes.

Es dado en la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

  
Guillermo Alcega Paredes  
OFICIAL MAYOR  
CAMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





## REGLAMENTO INTERNO PARA EL TRATO PREFERENTE EN LA CÁMARA DE SENADORES.

### CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

**ARTÍCULO 1 (OBJETO).** El presente reglamento interno tiene por objeto establecer y regular la atención con trato preferente a: Personas mayores a sesenta (60) años; Mujeres en etapa de gestación notoria; Mujeres acompañadas de hijos menores a dos (02) años y Personas con discapacidad, otorgándoseles un marco preferencial en la actividad y procedimiento administrativo, en calidad de administrados de la Cámara de Senadores.

**ARTÍCULO 2 (PRINCIPIOS).** Los principios en los que se sustenta el presente Reglamento Interno son:

- a) **ACCESIBILIDAD.** Por el que la administración que brinda la Cámara de Senadores pueda ser accesible a todas las personas, sin restricción alguna, sean éstas: arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales, entre otros.
- b) **IDONEIDAD Y CELERIDAD.** Se deberá desempeñar las funciones y desenvolvimiento de manera eficaz y pronta a favor de personas favorecidas en la atención con trato preferente.
- c) **NO DISCRIMINACIÓN.** Busca prevenir y erradicar toda forma de discriminación, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas.
- d) **PROTECCIÓN.** Todas las personas tienen igual derecho a la protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna.
- e) **RESPONSABILIDAD.** Los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, sujetarán sus funciones asignadas demostrando responsabilidad, compromiso y seriedad en su desenvolvimiento.
- f) **SOLIDARIDAD.** Los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, deberán demostrar solidaridad con todas las personas, en especial con aquellas favorecidas a la atención con trato preferente.

**ARTÍCULO 3 (DEFINICIONES)** A los fines del presente reglamento se adoptan las siguientes definiciones:

- a) **BENEFICIARIOS.** A los efectos del presente reglamento se entenderán como beneficiarios a todas aquellas personas mayores a sesenta (60) años, mujeres en etapa de gestación notoria; mujeres acompañadas de hijos menores a dos (02) años y personas con discapacidad, que sean favorecidas en la atención con trato preferente en las diferentes reparticiones de la Cámara de Senadores.





- b) **DISCAPACIDAD.** Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.
- c) **PERSONAS CON DISCAPACIDAD.** Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que en su interacción puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
- d) **TRATO PREFERENTE.** Conjunto de caracteres que buscan un trato prioritario, digno en la institución y en la atención que se presta a personas mayores a sesenta (60) años, mujeres en etapa de gestación notoria; mujeres acompañadas de hijos menores a dos (02) años y personas con discapacidad.

**ARTÍCULO 4 (MARCO JURÍDICO)** El presente Reglamento, tiene como base legal las siguientes disposiciones legales:

- a) Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009;
- b) Ley No. 1678, de la Persona con Discapacidad, de 15 de diciembre de 1995;
- c) Ley No. 1886, de Derechos y Privilegios, de 14 de agosto de 1998;
- d) Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1999;
- e) Ley No. 2027, Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999;
- f) Ley No. 2341, de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002;
- g) Ley No. 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 08 de octubre de 2010;
- h) Ley No. 223, General para Personas con Discapacidad, de 02 de marzo de 2012;
- i) Ley No. 369, General de las Personas Adultas Mayores, de 01 de mayo de 2013;
- j) Ley No. 548, Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio de 2014;
- k) Decreto Supremo No. 23318 -A, de fecha 03 de noviembre de 1992;
- l) Decreto Supremo No. 26059, de fecha 26 de enero de 2001;
- m) Decreto Supremo No. 264, de fecha 26 de agosto de 2009;
- n) Decreto Supremo No. 1807, de fecha 27 de noviembre de 2013;
- o) Decreto Supremo No. 1823, de 12 de febrero de 2014;
- p) Otras que rijan la materia.



**ARTÍCULO 5 (CLÁUSULA DE SEGURIDAD).** En caso de existir duda, contradicción, omisión o diferencias en la aplicación de este Reglamento, se deberá acudir a la normativa legal sobre la materia señalada en el artículo precedente y las disposiciones legales en vigencia.

**ARTÍCULO 6 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).** El presente Reglamento Interno será aplicado dentro de la Cámara de Senadores, y todo lo expresado en el mismo es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios dependientes de dicha institución, encontrándose comprendidos servidores públicos, personal eventual y consultores, quienes en adelante se denominarán funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores.

**ARTÍCULO 7 (RESPONSABLES).**

- I. La Unidad de Bienestar Social, como instancia especializada, es la encargada de promover el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a través de espacios de difusión dirigidos a concientizar y sensibilizar a la población, además de ser la responsable de la aplicación, seguimiento y control del presente Reglamento Interno.
- II. Los Inmediatos Superiores de cada repartición operativa o de contacto a los administrados, que tengan a su cargo personal dependiente, son responsables de cumplir, hacer cumplir y promover el presente Reglamento Interno;
- III. Los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, son responsables de su observancia y cumplimiento.

**CAPÍTULO II**

**BENEFICIARIOS**

**ARTÍCULO 8 (BENEFICIARIOS).** Se consideran beneficiarios de atención con trato preferente, en la actividad y procedimiento administrativo de la Cámara de Senadores, los siguientes:

- a) Personas mayores a sesenta (60) años;
- b) Mujeres en etapa de gestación notoria;
- c) Mujeres acompañadas de hijos menores a dos (02) años;
- d) Personas con discapacidad.

**ARTÍCULO 9 (DERECHOS).** Las personas beneficiarias de atención con trato preferente cuentan con los siguientes derechos:

- a) Exigir una atención con trato preferencial;
- b) Ser atendidos en sus requerimientos con prontitud, celeridad, respeto, calidad y calidez humana;
- c) Recibir la colaboración necesaria para la tramitación de sus requerimientos;





- d) Poder desplazarse con seguridad y comodidad por las dependencias de la Cámara de Senadores;
- e) Ser informados oportunamente sobre el estado de los trámites que gestionan;
- f) Recibir de manera clara, concreta y suficiente, asesoramiento jurídico, administrativo, económico y social respecto a la tramitación de sus solicitudes ante las diversas reparticiones de la Cámara de Senadores;
- g) Obtener respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen en las diversas reparticiones de la Cámara de Senadores;
- h) Gozar con beneficios u otras ventajas, cuando sea factible y corresponda.

**ARTÍCULO 10 (DEBERES).** Son deberes de las personas beneficiarias a la atención con trato preferente, los siguientes:

- a) Portar consigo documentos de identificación personal que acrediten su edad, y/o grado de discapacidad;
- b) Denunciar sobre cualquier tipo de demora injustificada, negación de información y colaboración, actos de maltrato, discriminación, violencia u otras acciones atentatorias a su integridad, tranquilidad, imagen, dignidad o economía; cometidos por los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores;
- c) Exigir y reclamar por la defensa de sus derechos y garantías constitucionales cuando consideren haber sido vulnerados;
- d) Exigir la atención de sus trámites y solicitudes en su lengua materna, cuando así lo requiera.

### CAPÍTULO III

#### FUNCIONARIOS DEPENDIENTES

**ARTÍCULO 11 (OBLIGACIONES)** Son obligaciones de todo funcionario dependiente de la Cámara de Senadores, las siguientes:

- a) Cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento Interno;
- b) Atender de manera igualitaria, con diligencia, respeto, calidad y calidez humana a todas las personas, dando prevalencia a aquellas personas beneficiarias en la atención con trato preferente;
- c) Proporcionar información fidedigna de manera expedita respecto al estado de sus requerimientos a las personas beneficiarias de la atención con trato preferente;
- d) Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de maltrato, violencia, discriminación o negación de atención en las actividades y procedimientos administrativos de la Cámara de Senadores;



- e) Prestar colaboración a los beneficiarios del trato preferente, procurando asistirlos en lo que fuere necesario, inclusive lengua materna;
- f) Promover y difundir los derechos y privilegios con los que gozan las personas beneficiarias de la atención con trato preferente.

**ARTÍCULO 12 (INCUMPLIMIENTO).** El incumplimiento al presente Reglamento, generará las responsabilidades previstas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental SAFCO; Decreto Supremo No. 23318- A, Reglamento por la Función Pública; Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y demás normativa vigente aplicable a la materia.

#### CAPÍTULO IV

##### ATENCIÓN CON TRATO PREFERENTE

**ARTÍCULO 13 (CRITERIOS DE ATENCIÓN)** Los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, deberán basar su atención a las personas favorecidas con trato preferente, basándose bajo los siguientes criterios:

- a) **PRIORIZACIÓN.** Se debe priorizar la atención a las personas beneficiarios con trato preferente en las actividades y procedimientos administrativos de la Cámara de Senadores.
- b) **ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.** Las diversas reparticiones de la Cámara de Senadores, que por la naturaleza de sus funciones, tengan un contacto directo con el público en general, deberán brindar atención personalizada y especializada a personas favorecidas en la atención con trato preferente, respetando sus derechos y garantías constitucionales.
- c) **RESPETO Y CALIDEZ HUMANA.** La atención brindada por los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores hacia las personas favorecidas con trato preferente debe ser con respecto, calidez humana, oportuna y diligente, con la identificación oportuna de sus demandas y necesidades.
- d) **NO MALTRATO NI DISCRIMINACIÓN.** Se prohíbe toda forma de maltrato, violencia y discriminación hacia las personas favorecidas en la atención con trato preferente, por parte de los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, bajo sujeción de ser pasible a proceso disciplinario conforme a normativa vigente.
- e) **USO DEL IDIOMA MATERNO Y DE ORIGEN.** Se implementará de manera progresiva para prestar una mejor atención y proporcionar información a personas favorecidas a la atención con trato preferente.
- f) **CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL.** La Unidad de Bienestar Social y Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal, programarán procesos de capacitación y sensibilización al personal dependiente de la Cámara de Senadores, tomando entre algunos contenidos temáticos los siguientes: proceso de envejecimiento; fomentar la valoración y respeto; prevención de maltrato, violencia y discriminación de las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas





con discapacidad cuando corresponda. Asimismo, se podrá gestionar ante la Escuela de Gestión Pública Plurinacional la capacitación y sensibilización.

#### **ARTÍCULO 14 (VENTANILLA ESPECIAL).**

- I. La Cámara de Senadores, si fuere necesario podrá aperturar una ventanilla especial de atención de trámites y recepción de solicitudes, a los fines de brindar una atención oportuna y eficaz a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, y personas discapacitadas.
- II. En caso de carecerse lo establecido en el párrafo precedente, las personas favorecidas con trato preferente, tendrán prioridad en la atención de todas las reparticiones y/o dependencias en las que tengan necesidad actuar.

**ARTÍCULO 15 (ACCESIBILIDAD Y MOBILIARIO).** La Cámara de Senadores, de manera gradual, gestionará la implementación de condiciones necesarias para el fácil acceso a las instalaciones de sus dependencias inclusive en el interior del país, con especial atención para aquellas personas con discapacidad motora. Asimismo, gestionará la instalación de mobiliario adecuado en lugares que se consideren necesarios.

### **CAPÍTULO V**

#### **FALTAS Y SANCIONES**

**ARTÍCULO 16 (FALTAS).** La inobservancia e inaplicabilidad al presente Reglamento Interno por parte de los funcionarios dependientes de la Cámara de Senadores, serán considerados conforme a la gravedad de los actos cometidos en contra de los beneficiarios de la atención con trato preferente, las faltas se clasificarán en leves, graves y gravísimas.

**ARTÍCULO 17 (FALTAS LEVES).** Serán consideradas como faltas leves las siguientes:

- a) Mala atención y falta de cortesía con el público;
- b) No brindar atención oportuna;
- c) Retardar injustificadamente los trámites;
- d) Incurrir en discriminación.

**ARTÍCULO 18 (FALTAS GRAVES).** Son consideradas como faltas graves las detalladas a continuación:

- a) Reincidencia en maltratos en la atención de servicios y falta de cortesía con el público;
- b) Negar atención y/o información sobre trámites en los que se acredite su interés legal;
- c) Incurrir en actos discriminatorios y racistas;
- d) Agresión de cualquier tipo sobre los beneficiarios de trato preferente;



- e) Retardar injustificadamente la tramitación de solicitudes de los beneficiarios del trato preferente de manera repetitiva o reincidente.

**ARTÍCULO 19 (FALTAS GRAVÍSIMAS).** Son consideradas faltas gravísimas las siguientes:

- a) Por reincidencia consecutiva en faltas que originaron amonestaciones escritas;
- b) Tener denuncias escritas presentadas ante la MAE, sobre la reincidencia en la mala atención en la prestación de servicios;
- c) Incurrir en agresiones verbales, físicas y/o sexuales en contra de los beneficiarios del trato preferente;
- d) Coaccionar económicamente a personas de atención con trato preferente;
- e) Denegar el acceso a servicios por motivos racistas y discriminatorios;
- f) Actuar doloso que afecte gravemente la integridad, imagen, dignidad, moral y economía de los beneficiarios del trato preferente.

**ARTÍCULO 20 (SANCIONES).** De acuerdo a la gravedad de las faltas, las mismas contarán con las siguientes sanciones:

- a) **FALTAS LEVES:** Serán sancionadas mediante amonestaciones verbales por la máxima autoridad de cada repartición;
- b) **FALTAS GRAVES:** Serán sancionadas con memorándum de llamada de atención, propuesto por la máxima autoridad de cada repartición y emitido por la Dirección de Recursos Humanos;
- c) **FALTAS GRAVÍSIMAS:** Serán sancionadas de acuerdo a determinación de proceso administrativo, conforme normativa legal vigente.

**ARTÍCULO 21 (CONCURRENCIA).** De evidenciarse que un funcionario dependiente de la Cámara de Senadores incurriere en faltas gravísimas relacionadas con actos de discriminación y racismo, de manera recurrente; este Ente Camaral remitirá una copia del proceso disciplinario que se le instaurare ante el Ministerio Público, de acuerdo a la normativa legal vigente.

#### DISPOSICIONES FINALES

**DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.** Las Unidades de Planificación y Bienestar Social serán las encargadas de proceder a la difusión del presente Reglamento Interno al interior de la Cámara de Senadores en su totalidad, a los fines de que el mismo sea aplicado conforme a los alcances de la normativa en referencia.

**DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.** Las modificaciones y/o actualizaciones al presente Reglamento Interno serán realizadas por la Unidad de Bienestar Social en coordinación con la Unidad de Planificación y la Dirección General de Asuntos Legales, en función a la





normativa vigente en la materia y experiencia de su aplicación, debiendo las mismas ser aprobadas por la instancia competente.